

RECURSO CÍVEL Nº 5091038-96.2024.4.02.5101/RJ**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** MADALENA FALCAO XAVIER (AUTOR)**RECORRIDO:** COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, de modo a reformar a sentença para condenar o Colégio Pedro II a considerar, no cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, os valores pagos ao servidor a título de Abono de Permanência, bem como ao pagamento das diferenças daí advindas, acrescidas de juros e correção monetária a serem calculadas segundo as orientações constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, respeitada a prescrição quinquenal e ressaltando a possibilidade de compensação de eventuais valores já pagos a mesmo título. Sem custas nem honorários de advogado, ante o êxito em segundo grau. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5091038-96.2024.4.02.5101**510015644196 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5091038-96.2024.4.02.5101/RJ****RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó**RECORRENTE:** MADALENA FALCAO XAVIER (AUTOR)**RECORRIDO:** COLEGIO PEDRO II - CPII (RÉU)**RELATÓRIO**

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora [evento 8, SENT1] em face da sentença de improcedência dos pedidos [evento 8, SENT1], em que pretendia a inclusão, no cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, dos valores pagos à demandante a título de Abono de Permanência, bem como ao pagamento das diferenças daí advindas, respeitada a prescrição quinquenal.

Em suas razões, a recorrente sustenta a natureza remuneratória do abono de permanência, de modo que sua inclusão na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias seria medida impositiva. Suscita aplicação analógica do Tema 424 do STJ, em recursos repetitivos, em que se reconheceu a natureza remuneratória do abono de permanência para incidência do Imposto de Renda.

Contrarrazões apresentadas [evento 24, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Primeiramente, insta salientar que o recurso é tempestivo [eventos 17 e 19] e devidamente comprovado o recolhimento de custas pela recorrente [evento 19, COMP3].

Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia em analisar se o Abono de Permanência possui natureza remuneratória e permanente, com vistas a verificar se deve integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Em um primeiro plano, a Constituição da República trata do abono de permanência em seu art. 40, § 19:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

§ 19. O servidor de que trata este artigo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no § 1º, III, a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no § 1º, II. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) Negritei.

Assim colado, o Abono de Permanência tem por objetivo incentivar o servidor público com direito à aposentadoria voluntária a permanecer em atividade.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento segundo o qual o abono de permanência é produto do trabalho do servidor que segue na ativa, caracterizando inegável acréscimo patrimonial, para fins de incidência do Imposto de Renda.

Tema 424 - STJ: Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, e o art. 7º da Lei 10.887/2004.

A título informativo, registre-se, com os ajustes necessários, os precedentes dos Tribunais Regionais Federais da 5ª, 4ª e 3ª Região, respectivamente, no mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA PERMANENTE. CARÁTER REMUNERATÓRIO. REPERCUSSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECONHECIMENTO DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TRF-5 - RI: 05048321520224058102, Relator: ANDRÉ DIAS FERNANDES, Data de Julgamento: 28/06/2022, Terceira Turma, Data de Publicação: Creta 29/06/2022 PP-)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA ORDINÁRIA. ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. As ações coletivas ajuizadas pelos sindicatos abrangem, regra geral, todos os membros da categoria que estejam ou venham a estar em situação semelhante, inclusive não associados, inexistindo limitação subjetiva da eficácia da sentença a eventuais substituídos indicados na inicial do processo de conhecimento ou àqueles que possuam domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 3. **O abono de permanência é uma retribuição pecuniária ao servidor que continua em atividade, mesmo após satisfazer todos os requisitos para a aposentadoria voluntária. Referida verba caracteriza-se por ser um acréscimo permanente à remuneração do servidor até que venha a inativação, pois se incorpora ao patrimônio jurídico de forma irreversível, não possuindo caráter transitório e temporário. 4. O art. 41, da Lei 8.112/90, por sua vez, dispõe que a "remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 5. **Considerando que o abono de permanência é vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, deve compor a base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias.****

(TRF-4 - APL: 50012911420194047120 RS 5001291-14.2019.4.04.7120, Relator: ROGERIO FAVRETO, Data de Julgamento: 24/11/2020, TERCEIRA TURMA)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CONFIRMAÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART 46, LEI Nº 9099/95). 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condenar a União a incluir na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, o valor do abono permanência recebido pela parte autora. 2. Na linha de precedentes do STJ, o abono de permanência tem natureza remuneratória. 3. Recurso da parte ré que se nega provimento.

(TRF-3 - RecInoCiv: 00000390420214036317 SP, Relator: Juiz Federal FERNANDA SOUZA HUTZLER, Data de Julgamento: 26/11/2021, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 01/12/2021)

Por conseguinte, inegável a natureza remuneratória do Abono de Permanência, devendo ser incluído na base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

No tocante ao pleito de pagamento de abono de permanência sobre a gratificação natalina, observo que a ficha financeira anexa à inicial [evento 1, FINANC5, fl. 2], indica que a parte autora já percebia o pagamento, em sede administrativa, da rubrica "ABONO PERMANEC 41/03 GRAT.NAT", repetindo o Abono de Permanência sempre que a referida gratificação é paga.

A respeito da mencionada rubrica, o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema 1.233 em recursos repetitivos e a Turma Nacional de Uniformização (TNU) afetou o Tema 346 para "Definir se a percepção da rubrica 'abono de permanência EC 41/03 gratificação natalina' configura duplicidade, em relação à pretensão de inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina".

Enquanto pendentes de julgamento os processos-paradigma e ausente ordem de suspensão, entendo que a rubrica traduz a inclusão do Abono de Permanência na base de cálculo da gratificação natalina, o que poderia ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir quanto a este pedido.

Todavia, este não é o entendimento desta Turma Recursal, consoante precedentes a seguir colacionados, que reconhecem a procedência do pleito mesmo nessas hipóteses, resguardando-se eventual compensação de valores pagos a mesmo título na via administrativa, a ser verificado em sede de cumprimento de sentença. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. ART. 40, §19, CF/88. INTEGRAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO DE ATRASADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STJ. EDCL NO RESP 1192556/PE - REPETITIVO E RESP 1607418/RS. PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE QUE INTEGRA A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO DE FÉRIAS. ARTIGOS 41, 63 E 76 DA LEI Nº 8.112/90. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(6ª Turma Recursal - Dra. ADRIANA MENEZES DE REZENDE - Sessão Extraordinária de 19/06/2024)

ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPÕE A BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

(6ª Turma Recursal - Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO - Sessão Extraordinária - 19/06/2024)

Sendo assim, ressalvado o entendimento pessoal desta relatora quanto à preliminar, no mérito acompanho o entendimento desta Turma Recursal, para reconhecer a inclusão do Abono de Permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, sem prejuízo da possibilidade de compensação, em sede de cumprimento de sentença, dos valores eventualmente já pagos a mesmo título.

Portanto, merece ser reformada a sentença para reconhecer como devido o direito postulado, observada a prescrição quinquenal.

Destaca-se, todavia, que em se tratando de servidor já aposentado, a procedência do pedido fica adstrita à restituição das diferenças não recebidas em atividade.

Nessas condições, **VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, de modo a reformar a sentença para condenar o Colégio Pedro II a considerar, no cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, os valores pagos ao servidor a título de Abono de Permanência, bem como ao pagamento das diferenças daí advindas, acrescidas de juros e correção monetária a serem calculadas segundo as orientações constantes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, respeitada a prescrição quinquenal e ressaltando a possibilidade de compensação de eventuais valores já pagos a mesmo título.** Sem custas nem honorários de advogado, ante o êxito em segundo grau. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**